

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
7937/2538

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัด  
ภูเก็ต

นาย คำปิ่น วิชาโคตร

โจทก์  
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 87 (2), มาตรา 88 วรรคสอง, มาตรา 90  
ป.วิ.อ. มาตรา 15

ความตอนท้ายของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา87(2)บัญญัติ ยกเว้นไว้ว่าถ้าศาลเห็นว่าเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมจำเป็นจะต้องสืบพยาน หลักฐานอันสำคัญซึ่งเกี่ยวกับประเด็นข้อสำคัญในคดีโดยฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของ อนุमतรานี้ก็ให้ศาลมีอำนาจรับฟังพยานหลักฐานเช่นว่านั้นได้คดีอาญาเรื่องนี้โจทก์ ยื่นบัญชีระบุพยานตามกำหนดเวลาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา88แล้วเพียงแต่ขาดสำเนาเพื่อส่งแก่จำเลยจำเลยมีโอกาศไปขอตรวจดูบัญชี ระบุพยานที่ยื่นไว้ต่อศาลได้อยู่แล้วทั้งในการสืบพยานโจทก์ทุกปากจำเลยได้ถามค้าน พยานจำเลยไม่เสียเปรียบและไม่ได้รับความเสียหายโจทก์ไม่ได้ประสงค์จะเอาเปรียบ ในทางคดีเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมจึงรับฟังพยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบมาได้

---

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 278

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 278 จำคุก 3 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 87(2) ระบุไว้ชัดเจนว่าพยานหลักฐานที่ศาลจะรับฟังได้จะต้องเป็นพยานหลักฐานที่คู่ความได้แสดง "ความจำนงที่จะอ้างอิง" ด้วยการแสดงเจตนาออกมาโดยเปิดเผยว่า จะอ้างพยานหลักฐานอะไรบ้างซึ่งความประสงค์ของการแสดงความจำนงที่จะอ้างพยานหลักฐานนี้ก็เพื่อมิให้คู่ความจู่โจมกันในทางพยานหลักฐานโดยไม่รู้ตัวกล่าวคือ เพื่อให้คู่ความฝ่ายอื่นได้รู้ตัวล่วงหน้าว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะนำสืบพยานหลักฐานใดและได้กำหนดเวลาสำหรับการยื่นไว้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 88 พร้อมทั้งกำหนดให้คู่ความผู้ยื่นส่งสำเนาบัญชีระบุพยานเพื่อให้คู่ความฝ่ายอื่นมารับเอาไปจากศาลด้วย แต่ความตอนท้ายของมาตรา 87(2) นั้นเองก็บัญญัติยกเว้นไว้ว่า แต่ถ้าศาลเห็นว่าเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม จำเป็นจำต้องสืบพยานหลักฐานอันสำคัญซึ่งเกี่ยวกับประเด็นข้อสำคัญในคดี โดยฝ่าฝืนบทบัญญัติของอนุमतรานี้ก็ให้ศาลมีอำนาจรับฟังพยานหลักฐานเช่นนั้นได้ จึงชอบที่จะพิเคราะห์ว่า การที่โจทก์ยื่นบัญชีระบุพยานไว้ตามกำหนดเวลาที่ถูกต้องตามมาตรา 88 แล้ว เพียงแต่ขาดสำเนาเพื่อส่งให้แก่จำเลยนั้น โดยมีความประสงค์จะเอาเปรียบในทางคดีหรือไม่ซึ่งศาลฎีกาเห็นว่า จำเลยมีโอกาไปขอตรวจดูบัญชีระบุพยานที่ยื่นไว้ต่อศาลได้อยู่แล้ว มิฉะนั้นก็คงไม่อาจทราบได้ว่าโจทก์ไม่มีสำเนาไว้ให้ตน การทราบว่ามีสำเนาจึงเชื่อได้ว่าเพราะจำเลยมาขอรับสำเนานั้นเอง ทั้งในการสืบพยานโจทก์ทุกปากจำเลยได้ถามค้านพยาน

บางปากยังขออนุญาตศาลถามภายหลังจากโจทก์ถามตั้งแล้วก็มีจึงไม่เสียเปรียบหรือ  
หลงทางในการต่อสู้คดีดังกล่าวอ้างแต่อย่างใดฝ่ายจำเลยเองกลับยื่นบัญชีระบุพยาน  
เมื่อศาลสืบพยานโจทก์ไปหมดแล้วและเป็นเวลาภายหลังจากที่จำเลยได้คัดค้านว่า  
โจทก์ส่งสำเนาบัญชีพยานให้ตนแล้ว 1 วัน แม้ในทางปฏิบัติสำหรับจำเลยในคดีอาญา  
ศาลจะมีได้ถือเคร่งครัดว่าจำเลยต้องยื่นบัญชีระบุพยานตามกำหนดเวลาเสมอไป เพื่อ  
เปิดโอกาสให้จำเลยได้ต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ก็ตามแต่ความยุติธรรมนั้น ต้องเพื่อ  
ประโยชน์แก่คู่ความทั้งสองฝ่ายไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงฝ่ายเดียว ฉะนั้นโดย  
เฉพาะคดีนี้เห็นว่าจำเลยไม่ได้รับความเสียหาย โจทก์ไม่ได้ประสงค์จะเอาเปรียบใน  
ทางคดีเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม จึงรับฟังพยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบมาได้

พิพากษายืน

(ปรีชา บุรณะไทย-บุญธรรม อยู่พุก-ณรงค์ ดันติเตมิท)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ